

## 1. 개정이유 및 주요내용

'24년 1년간 허용했던 냉장냉동차, 차량수송용 차량에 대한 타 유형으로의 대차 허용을 추가로 1년을 연장하고, 진개덤프의 대폐차 범위를 재활용수집운반용 차량·우드칩운반용 차량 외에 철스크랩운반용 차량까지 대폐차 범위를 확대하며, 최대 적재량을 늘리는 대폐차에 대해서는 일반사업자와 개인사업자 간 형평성을 맞춰 탄소배출저감 장치 등 조건 충족 시 16톤까지 한 번에 대폐차 할 수 있도록 허용하는 등 대폐차 규정 규제 완화를 위해 개정하려는 것임

## 2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 행정예고('24.11.28~12.18)

3) 규제심사 대상 사전검토 결과, 비규제 회신('24.11.27)

국토교통부 고시 제2025-127호

## 화물자동차 대폐차 업무처리 규정 일부개정고시안

화물자동차 대폐차 업무처리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항제5호 중 "재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량"을 "재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량·철스크랩운반용 차량"으로 한다.

제3조제2항제4호 중 "재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량"을 "재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량·철스크랩운반용 차량"으로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 냉장냉동용 차량, 자동차수송을 위해 특별히 제작된 차량을 일반형, 벤형 화물자동차 및 공급제한 특수용도형 화물자동차로 대차 제7조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 일반화물자동차 운송사업자가 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 최대적재량 13.5톤 이하까지 최대적재량을 늘리는 대폐차를 허용하며, 다음 각 호 중 두 가지 이상의 조건에 해당하는 경우에는 최대적재량 16톤 이하까지 최대적재량을 늘리는 대폐차를 허용한다.

1. 배출가스저감을 위하여 SCR(선택적 촉매 환원)또는 DPF(디젤

제14조 중 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 7월"을 "이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월"로 하고, "6월 30일"을 "12월 31일"로 한다.

## 부 칙

제2조(유효기간) 제3조제2항제5호는 2026년 3월 13일까지 효력을 가진다.

## 신·구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                  | 개정안                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제3조(화물자동차간 대폐차의 유형별 범위) ① 화물자동차간에는 대폐차를 허용하는 것을 원칙으로 하되 동력장치가 없는 피견인 화물자동차("트레일러"를 말한다)는 동력장치가 없는 피견인 화물자동차로만 대차를 허용(덤프트레일러는 당해 차량간에만 허용)한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대폐차를 허용하지 않는다. | 제3조(화물자동차간 대폐차의 유형별 범위) ① -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                 |
| 1. ~ 4. (생략)                                                                                                                                                                        | 1. ~ 4. (현행과 같음)                                                                                                                  |
| 5. 청소용 차량(진개덤프형에 한한다)을 <u>재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량</u> 으로 대차한 경우에 한하여 해당 <u>재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량</u> 을 해당 용도를 제외한 특수용도형 화물자동차와 일반형·덤프형·벤형 화물자동차로 대차                                 | 5. -----<br>----- <u>재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량·철스크랩운반용 차량</u> -----<br>----- <u>재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량·철스크랩운반용 차량</u> -----<br>----- |
| ② 제1항 단서에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대폐차를 허용한다.                                                                                                                                      | ② -----<br>-----<br>-----.                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. ~ 3. (생 략)</p> <p>4. 청소용 차량(진개덤프형에 한 한다)을 <u>재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량</u>으로 대차</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>③ ~ ④ (생 략)</p> <p>제7조(일반화물자동차 운송사업 자의 대폐차 최대적재량 범위)</p> <p>① (생 략)</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> | <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>4. -----<br/>-----<u>재활용품수집운반용 차량·우드칩운반용 차량·철 스크랩운반용 차량</u>-----</p> <p>5. 냉장냉동용 차량, 자동차수송 을 위해 특별히 제작된 차량 을 일반형, 밴형 화물자동차 및 공급제한 특수용도형 화물 자동차로 대차</p> <p>③ ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>제7조(일반화물자동차 운송사업 자의 대폐차 최대적재량 범위)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항의 규정에도 불구하고 일반화물자동차 운송사업자가 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 최대적재량 1 3.5톤 이하까지 최대적재량을 늘리는 대폐차를 허용하며, 다 음 각 호 중 두 가지 이상의 조 건에 해당하는 경우에는 최대적 재량 16톤 이하까지 최대적재량 을 늘리는 대폐차를 허용한다.</p> <p>1. 배출가스저감을 위하여 SCR (선택적 촉매 환원)또는 DPF (디젤 미립자 필터)장치를 부</p> | <p>② ~ ③ (생 략)</p> <p>제14조(재검토기한) 국토교통부장 관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 7월 1 일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지 를 말한다)마다 그 타당성을 검 토하여 개선 등의 조치를 하여 야 한다.</p> | <p>착하거나 해당 기능이 추가된 화물자동차로 대차하는 경우</p> <p>2. 폐쇄형적재함을 설치한 화물 자동차로 대차하는 경우</p> <p>3. 차령이 3년 이내인 화물자동 차로 대차하는 경우</p> <p>4. 운송사업자가 최근 5년간 화 물자동차 운수사업법을 위반 하여 벌칙(징역 또는 벌금), 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 20일 이상의 위반차량 운행정지 등 행정처분(이에 해당하는 과징금 및 과태료 처분을 포함)을 받은 내역이 없는 경우</p> <p>③ ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>제14조(재검토기한) -----<br/>---이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월-----<br/>-----12월 31일-----<br/>-----<br/>-----.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|